佛山市三水金三角水泥有限公司“5·29”高处坠落事故调查报告

2021年5月29日，位于佛山市三水区芦苞镇******的佛山市三水金三角水泥有限公司内一名外来作业人员发生高处坠落事故导致死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的有关规定，由三水区应急管理局牵头区纪委监委、区公安分局、区市场监管局、区人力资源和社会保障局、区总工会、芦苞镇政府等单位相关人员,组成佛山市三水金三角水泥有限公司“5·29”高处坠落事故调查组，调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）事故发生地单位情况

佛山市三水金三角水泥有限公司（以下简称金三角水泥公司），统一社会信用代码：914406****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：游列克；注册资本：人民币壹亿贰仟万元，成立日期：2002年6月25日，营业期限：长期，住所：佛山市三水区芦苞****，经营范围：生产、销售：水泥；加工：水泥袋；普通货物运输服务；港

口货物装卸服务；物业管理；机器设备以及自有物业租赁服务。该公司现有员工约80人。

（二）涉事起重机设备情况

涉事电动单梁起重机位于佛山市三水金三角水泥有限公司旧线粉磨车间内，型号为LD2.8-10.9A3D，出厂编号为1702101，制造单位是佛山市南海区鸿荣机械制造有限公司，制造日期是2017年2月28日。根据《特种设备目录》的规定，该台起重机额定起重量为2.8吨，不纳入特种设备安全监管范围。根据省特种设备检测研究院佛山检测院专家对事故现场的勘查，并结合监控视频，此次事故与起重机安全性能无关，符合高处坠落的性质。

（三）事故发生地点

金三角水泥公司旧线粉磨车间起重机维修作业平台。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2021年5月29日15时许，外来作业人员江咏晋进入金三角水泥公司厂区，随后进入该公司旧线粉磨车间进行更换起重机遥控工作，当日17时06分（粉磨车间监控视频显示时间），江咏晋从维修平台处发生高处坠落。

(二)事故救援情况

17时15分许，该公司清洁工林美娇进入旧线粉磨车间时发现躺在地面的江咏晋，立即呼叫周围的员工，在场员工向公司报告情况并拨打120急救电话，120急救中心指派三水同方芦苞医院医护人员到达现场进行抢救，后确认江咏晋

死亡。随后公安、应急、芦苞镇政府工作人员也到场处置。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、芦苞镇政府高度重视，及时了解相关情况并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。芦苞镇应急管理办公室执法人员接报后对事故现场进行了检查，作出现场处理措施决定，要求立即停止该区域作业，撤出作业人员，排除隐患，并配合开展事故调查。

（四）善后处理情况

经芦苞镇人民调解委员会调解，死者家属与金三角水泥公司达成调解协议，由金三角水泥公司先行垫付死者家属25万元，后续补偿或赔偿事宜，由死者家属通过司法途径向法院起诉，最终按照法院判决确定的数额进行赔偿。先行垫付款25万元，金三角水泥公司已于2021年6月16日按协议支付给死者家属。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水金三角水泥有限公司“5·29”高处坠落事故造成1人死亡，死者信息如下:

江咏晋，男，汉族，广西梧州人，1989年5月9日出生，公民身份号码：450404******，住址：广东省广州市荔湾区******。

（二）本次事故造成直接经济损失暂计为25万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故发生在佛山市三水金三角水泥有限公司旧线粉磨车间，外来作业人员江咏晋从球磨机旁边的起重机维修平台处坠落，该维修平台高约6.6米，东西长1.5米，南北宽1.25米，维修平台东面连接一攀爬直梯通至地面，平台南、北、西面均设有护栏，护栏高0.7米，西面的护栏中间有一开口，开口宽0.52米，开口处无防止人员跌落的保护措施，护栏下部无踢脚板。现场未发现安全帽，安全绳，未悬挂或粘贴起重机维修安全操作规程、当心高空坠落警示标识。维修平台面上有万用表、起重机遥控器等物品。据了解，事发时死者江咏晋倒在攀爬梯与球磨机之间的地面。

（二）调查情况

事故调查组成立后，事故调查组人员对金三角水泥公司及相关主体开展事故调查，经查阅相关档案资料、监控视频和对金三角水泥公司总经理唐松丰、企管办经理叶伟峰,与死者生前有联系的梁海泉、何窝全等人进行调查询问，并综合现场勘查情况，调查情况如下:

根据金三角水泥公司提供的一份《起重机更换遥控工程承包合同》显示，本次涉事外来作业是由金三角水泥有限公司（甲方）将一台单梁起重机更换遥控设施工程及办理另外两台单梁起重机更换遥控器备案事宜发包给江苏先龙起重机械有限公司（乙方）。该承包合同签订过程：金三角水泥公司于2021年4月初将合同文本电子版发给梁海泉，再由梁海泉将合同转发给江咏晋，最终由江咏晋于2021年4月9日提供盖有乙方江苏先龙起重机械有限公司合同专用章的

承包合同和盖有江苏先龙公司公章的收据交回给金三角水泥公司走签章流程。梁海泉作为业务介绍人，向江咏晋收取一定的佣金，但不参与该外包更换遥控工作。

调查组调查合同关系情况:《起重机更换遥控工程承包合同》中注明的乙方江苏先龙起重机械有限公司（以下简称江苏先龙公司）声明称江咏晋、梁海泉与该公司无任何关系，该公司未与金三角水泥公司签订《起重机更换遥控工程承包合同》，该承包合同中乙方落款处所盖的江苏先龙起重机械有限公司合同专用章不是该公司印章，并向事故调查组提供了盖有该公司公章和合同专用章的《签章采集表》进行核对。经核对，江苏先龙公司提供的合同专用章有备案编号，《起重机更换遥控工程承包合同》中所盖的江苏先龙公司合同专用章无编号；江苏先龙公司公章与江咏晋提供的收据上所盖公章编号不一致。江苏先龙公司提供该公司《特种设备生产许可证》副本复印件，显示该公司获得起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目为门座式起重机（A），备注:覆盖 B 级；具体产品范围见型式试验证书，该许可证发证日期为 2021 年 2 月 1 日，编号：TS2410S99-2025，由国家市场监督管理总局发证。江咏晋提供给金三角水泥公司的资质为 2020 年 7 月 24 日核发的江苏先龙公司《特种设备安装改造维修许可证》副本复印件，编号为：TS3432064-2022，由江苏省质量技术监督局发证。江苏先龙公司向调查组提供了书面《声明》、《签章采集表》、公司营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、《特种设备生产许可证》副本复印件

等证据材料，根据现有证据材料不能认定涉事《起重机更换遥控工程承包合同》的乙方为江苏先龙公司，该承包合同实际是江咏晋以江苏先龙公司名义签订。

金三角水泥公司现有员工约80人，按规定配备了安全管理人员并经过安全生产知识和管理能力考核合格，制定了《事故隐患排查治理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《安全生产教育培训制度》、《外协工程施工安全管理制度》，每月在佛山市安全生产企业自助管理系统填报隐患排查情况。就本次外包作业工程以及涉事旧线粉磨车间起重机维修作业平台，金三角水泥公司存在如下问题：1.未针对本次外来作业工程签订专门的安全生产管理协议，亦未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；2.未对外来作业的江咏晋进行安全教育，安全技术交底；3.未制定、粘贴起重机维修平台作业安全操作规程，现场未粘贴当心高空坠落警示标识；4.外来作业未安排人员进行现场安全监管，未督促外来作业人员佩戴使用劳动防护用品、做好安全防护措施；5.未对江咏晋是否持有江苏先龙公司的授权、起重机维修资质以及是否具备特种作业操作资质等进行核查核实；6.涉事维修平台护栏高度不足1米，护栏下部无踢脚板，护栏开口处无防止人员跌落的保护措施，不符合《起重机械安全规程》GB6067.1-2010中相关规范要求，金三角公司未能及时发现并消除该事故隐患；7.本次外包作业未按要求向属地芦苞应急管理办公室备案。

江咏晋在此次事故中存在的问题：1.本次外包作业，未

取得江苏先龙公司授权，使用江苏先龙公司资质和名义签订承包合同；2.江咏晋作为外来作业工作人员兼负责人，未接受发包方金三角水泥公司安全监管，高处作业时未佩戴安全帽、系挂安全带或采取其他防护措施；3.经在国家应急管理部特种作业证信息查询平台查询，未查询到江咏晋高处作业、电工作业特种作业操作证相关信息。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘察，认定此次事故的直接原因是：江咏晋作为外来作业人员，个人安全生产意识淡薄，未接受发包方安全监管，未经专门的安全技术培训并考核合格取得高处作业特种作业操作证，在自身未佩戴安全帽、系挂安全带或采取其他防护措施条件下到距离地面6米高的起重机维修作业平台违规作业，最终导致从高处坠落身亡。

2.间接原因

金三角水泥公司外包作业管理制度落实不到位，未按要求对外来作业人员进行安全教育、技术交底，未督促外来作业人员佩戴使用劳动防护用品、落实安全防护措施，未制定和张贴起重机维修作业安全操作规程，未及时发现并消除维修作业平台设置不符合相关规范要求的事故隐患。

3.事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水金三角水泥有限公司“5·29”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.江咏晋高处作业未佩戴安全帽、系挂安全带，未采取安全防护措施，对事故的发生负有直接责任。

2.金三角水泥公司外包作业管理落实不到位，未对外来作业人员进行安全技术交底，未督促佩戴使用劳动防护用品，未及时消除旧线粉磨车间起重机维修平台存在的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款[1]、第四十二条[2]的规定，对事故的发生负有责任。

3.金三角水泥公司总经理唐松丰，作为公司主要负责人未组织制定起重机维修作业的操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二项、第五项[3]的规定，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.江咏晋作为事故直接责任人，因其在事故中死亡，免于追究责任；

2.金三角水泥公司作为责任单位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项[4]的规定，可对该公司处二十万元以上五十万元以下的罚款，涉事工程属于外包作业

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二项、第五项规定： 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

，事故非发生在安全特别防护期、安全大检查期间或存在其他特别严重违法情形，建议由区应急管理局参照同类型事故依法对该公司作出行政处罚；

3.金三角水泥公司总经理、主要负责人唐松丰作为责任人，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项[5]的规定，可对其处上一年年收入百分之三十的罚款，建议由区应急管理局依法对其作出行政处罚。

六、事故防范及整改措施

近年来，外包作业领域由于双方责任不清，现场安全管理缺失，导致事故频发。本起生产安全事故，充分暴露出企业外包作业管理制度未有效落实，属地政府及辖区内各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）约谈事故企业相关人员，树立安全生产红线意识

芦苞镇政府要及时约谈金三角水泥公司主要负责人及安全管理人员，向其宣传主要负责人及安全管理人员应履行的安全生产管理职责，加强对事故隐患的排查，切实履行在外包作业中的安全管理责任，重视安全生产管理协议的签订，加强对外包作业人员的安全技术交底，落实外包作业现场安全监管，督促企业树立安全生产红线意识，严防类似事故再次发生。

（二）深刻吸取事故教训，加强对辖区企业的监管

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

本次事故暴露出企业对外包作业存在管理缺失、培训交底不到位、资质审核把关不严，以及外来员工安全生产意识淡薄等诸多问题，芦苞镇政府要落实属地监管责任，要专题召开安全生产会议研究对策，并及时向辖区企业通报此事故教训，督促辖区企业做好外包作业的安全管理和报备，有效遏制此类事故的发生。

（三）纳入重点监管名单，做好“三个必须”工作

芦苞镇政府要将事故企业纳入执法重点企业名单，加强监管。对于此次事故暴露出的事故隐患，芦苞应急管理办公室要及时跟进企业的整改情况，同时，严格落实《佛山市安全生产委员会办公室印发佛山市落实事故企业吸取事故教训“三个必须”工作方案的通知》文件精神，督促涉事故单位按要求开展“三个必须”工作，并做好工作情况的收集。

佛山市三水金三角水泥有限公司

“5·29”高处坠落事故调查组

2021年9月8日